

1500605-04.2021.8.26.0302

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2093666/2021 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 11943082 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 1718/21/406 -
CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2093666 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WELINGTON GABRIEL BORGES MARIANO

Em 21 de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú - 2ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Centro, Jaú - SP - cep 17210-100

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500605-04.2021.8.26.0302 - Controle 2021/000723

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2093666/2021 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 11943082 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 1718/21/406 -
CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2093666 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WELINGTON GABRIEL BORGES MARIANO

Em 21 de setembro de 2022, no horário designado, foi realizada audiência virtual, conforme disciplina estabelecida pela E. Corregedoria Geral da Justiça, sendo assegurado, antes do início da solenidade, o direito de entrevista reservada entre acusado e Defensor. Presente a MM Juíza de Direito, Dra. Ana Virgínia Mendes Veloso Cardoso, comigo, Escrevente, teve início a audiência para hoje designada no processo em questão, a qual foi realizada por meio de gravação na plataforma Microsoft Teams e anexada ao termo de audiência, conforme comunicado 1350/2020. Apregoadas as partes, constatou-se ter comparecido o Dr. Wellington Roger Neves, DD. Promotor de Justiça; o Dr. Luis Gustavo Fontanetti Alves da Silva, Defensor Público, ora defendendo o acusado WELINGTON GABRIEL BORGES MARIANO; o acusado referido; e as testemunhas Kaue Fernando Marcelino e Paulo Sérgio Balduin, que prestaram seus depoimentos. As Partes informaram que desistem da oitiva de Diego, o que foi homologado pela MM Juíza. Após, procedeu-se ao interrogatório do acusado. Encerrada a instrução, em alegações finais, as Partes debateram oralmente, conforme gravação que segue. Em seguida, seguiu-se deliberação da MM. Juíza: "VISTOS. WELINGTON GABRIEL BORGES MARIANO foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigos 33, "caput", combinado com o artigo 40, VI, ambos da Lei

11.343/06, observada a agravante do artigo 61, inciso II, alínea "j" (crime cometido durante a pandemia – calamidade pública, Decreto Legislativo 6, de 20/03/20) do CP. O acusado foi notificado e apresentou defesa prévia. A denúncia foi recebida em 11 de julho de 2022. (p. 138) e o réu foi citado. Durante a instrução foram inquiridas duas testemunhas e interrogado o réu. Em alegações finais, o Ministério Público requereu a absolvição do réu, no que foi secundado pelo Defensor. É O RELATÓRIO. DECIDO. A ação é improcedente. O réu negou a prática do delito e aduziu, em suma, que não estava no local dos fatos na companhia do adolescente K. Pois bem. Embora a negativa do réu quanto à sua presença no local dos fatos tenha sido afastada pelo relato do policial civil Paulo, que afirmou tê-lo visto fugir na companhia do adolescente antes do cumprimento do mandado de busca, ele informou que não foi possível verificar qual deles dispensou a droga apreendida. Nesse contexto, não é possível atribuir ao réu, com segurança, a propriedade ou dispensa dos entorpecentes apreendidos. Assim, e tendo em vista, ainda, o teor da manifestação ministerial, de rigor a aplicação do princípio do "in dubio pro reo" para absolver o acusado. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação e ABSOLVO o réu da imputação contida na denúncia, com fulcro no artigo 386, VII, CPP. Oportunamente, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos. Publicada em audiência, saem intimados os participantes." NADA MAIS. O Ministério Público, Defensor e Réu informaram que não desejam recorrer da sentença. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____(Caio C. T. Mazziere), Escrevente, digitei.

TERMO DE INTERROGATÓRIO

Antes da realização do interrogatório, foi assegurado o direito de entrevista reservada do(a) acusado(a) com o(a) defensor(a) (CPP, art. 185). Informado(a) pela MMA. Juíza do seu direito de permanecer em silêncio e de não responder perguntas que lhe forem formuladas (CPP, art. 186), o que não importará em confissão e não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa (CPP, art. 186, par. único), às perguntas sobre sua qualificação, respondeu o(a) acusado(a):

Nome: WELINGTON GABRIEL BORGES MARIANO

RG: 65561793

Data De Nascimento: 04/11/2002

Filiação: pai LUIS CARLOS MARIANO, mãe JULIANA BORGES

Residência: Rua Antonio Turati, 450, Cidade Alta, Jaú/SP

Ciente da acusação passou a ser interrogado(a), de acordo com o art. 187 do CPP. Às perguntas da MMA. Juíza de Direito, respondeu: "O interrogatório foi realizado da forma acima referida". NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____(Caio C. T. Mazziere), Escrevente, digitei.